

1502828-71.2022.8.26.0664

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Com efeito, tratando-se de crime de tráfico de drogas, e tendo o réu confessado apenas a posse das drogas para uso pessoal, mas não o tráfico, não incide a atenuante da confissão. Nesse sentido é a Súmula 630, do E. STJ ("A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Cia Melhoramentos, Votuporanga - SP - cep 15501-221

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502828-71.2022.8.26.0664

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANI JESUS CARLOS

Vítima:

SAUDE PUBLICA

Data da Audiência:

31/10/2022

Réu Preso

Em 31/10/2022, às 16h, nos termos dos Comunicados CG nº 284/2020 e 1350/2020, do Provimento CSM nº 2629/2021, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 1ª Vara da Comarca de Votuporanga - Processo nº 1502828-71.2022.8.26.0664, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Votuporanga, Dra. GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Dr. Eduardo Martins Boiati, DD. Promotor de Justiça, do réu GEOVANI JESUS CARLOS, acompanhado de sua patrona, Dra. Ana Lucia de Godoi Moura, das testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e sua defensora conversa privativa, tendo a MM. Juíza, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa, Paulo César Serantoni e Rodrigo Leandro Ferreira de Souza, respectivamente, todas regularmente identificadas através da exibição de seus

documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Em seguida, interrogou-se o réu. Encerrada a instrução, determinou a MM. Juíza que se desse início aos debates orais, sendo que o Promotor de Justiça manifestou-se neste ato de forma oral e também conforme segue: "MM. Juíza: O réu GEOVANI JESUS CARLOS (fls. 159/161) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 29 de julho de 2022, às 10h52min, na Avenida Conde Francisco Matarazzo, defronte ao numeral 2188, Bairro da Estação, nesta cidade e comarca, trazia consigo, guardava, vendia, entregava a consumo e fornecia, para fins de tráfico, 73 (setenta e três) pedras de "crack", com peso bruto de 19,2gramas e 2 (dois) tabletes de "maconha", com peso bruto de 122,4 gramas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de constatação preliminar de fls.15/17 e 140/142 e de exame químico -toxicológico de fls. 148/150. O réu foi notificado (fls. 218), apresentou defesa prévia (fls. 180/183). A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2022 (fls. 187/189). Nesta data ouviu-se as pessoas constantes deste termo e o réu foi interrogado. É o relatório. Preliminarmente. Adito a denúncia, para incluir que, segundo disseram os policiais militares, na esquina do local dos fatos, havia uma escola de educação infantil em funcionamento, denominada CEMEI José Modesto Sobrinho - CAZECA (https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Conde+Francisco+Matarazzo,+2188+-+Jardim+das+Palmeiras+I,+Votuporanga+-+SP/@-20.4368178,-49.9891736,3a,15y,272.3h,94.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjQXsCbiM5vc19dnCpU_E1g!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x94bd58cd92da8ce1:0x78a31fc86677a41!8m2!3d-20.4367012!4d-49.9889688?hl=pt-BR). Assim incluo na capitulação o artigo 40, III, da Lei 11.343/06. Requeiro seja recebido o aditamento. No mérito a ação penal é procedente. Vejamos. Materialidade comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), rebatimentos fotográficos (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 15/17), laudo complementar (fls. 140/142), laudo do exame pericial nos objetos apreendidos (fls. 143/146), laudo do exame químico-toxicológico (fls. 148/150) e pela prova oral colhida. Autoria igualmente certa. Vejamos. A testemunha PAULO CESAR SERANTONI, Policial Militar, ouvido em solo policial (fls. 02), disse que em patrulhamento de rotina pelo Bairro da Estação avistaram o acusado, o qual é conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Ele conversava com um ciclista e se dispersaram tão logo perceberam a presença da viatura policial. Em diligências, conseguiram abordar o acusado e em revista pessoal, encontraram em seu poder 65 porções de crack, R\$ 20,00 e uma lâmina de barbear que é utilizada para o fracionamento das porções. O acusado confessou que estava traficando pelo local, uma vez que reside em outro bairro, e indicou onde escondia outras porções de droga, ou seja, sob o tronco de uma árvore, onde foram encontrados dois tabletes de maconha, quatro pedras maiores de crack que seriam posteriormente fracionadas, e oito porções de crack já fracionadas para a venda, juntamente com meia lâmina utilizada para o fracionamento. Em juízo o depoente confirmou integralmente o que disse na fase policial. O réu confirmou que a droga era dele e que ele estava traficando. O réu já era conhecido dos meios policiais. O réu era sempre visto naquele local, em situações indicativas de tráfico. Uma semana antes, inclusive, ele tinha fugido de uma abordagem policial. Na esquina do local dos fatos tem uma escola infantil, que funciona normalmente. A testemunha RODRIGO LEANDRO FERREIRA DE SOUZA, Policial Militar, ouvido em solo policial (fls. 03), disse que em patrulhamento de rotina pelo Bairro da Estação avistaram o acusado, o qual é conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Ele conversava com um ciclista e se dispersaram tão logo perceberam a presença da viatura policial. Em diligências, conseguiram abordar o acusado e em revista pessoal, encontraram em seu poder 65 porções de crack, R\$ 20,00 e uma lâmina de barbear que é utilizada para o fracionamento das porções. O acusado confessou que estava traficando pelo local, uma vez que reside em outro bairro, e indicou onde escondia outra porções de droga, ou seja, sob o tronco de uma árvore, onde foram encontrados dois tabletes de maconha, quatro pedras maiores de crack que seriam posteriormente fracionadas, e oito porções de crack já fracionadas para a venda, juntamente com meia lâmina utilizada para o

fracionamento. Em juízo o depoente confirmou o que disse na fase policial e corroborou o que foi dito por seu colega de farda. Acrescentou que já apoiou outra equipe anteriormente, quando o réu foi abordado por tráfico de drogas. No ato da prisão, o réu admitiu que estava no local traficando drogas. O RÉU, interrogado na delegacia (fls.04), reservou-se o direito de permanecer em silêncio. Em juízo, o réu disse que os fatos ocorreram a dez metros da escola infantil. Admitiu a posse de parte da droga, mas negou o tráfico. Encerrada a instrução, o conjunto probatório é absolutamente seguro para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, notadamente pelo depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência, que culminou com a prisão em flagrante do réu. Não há nada nos autos que indique intuito de acusar falsamente o réu, de modo que seus depoimentos devem se sobrepor à negativa inverossímil deste. POSTO ISSO, requeiro a procedência da ação penal, condenando-se o réu por tráfico. Passo à dosimetria. Na primeira fase, requeiro que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, para tanto, requeiro a utilização de uma das reincidências como Maus antecedentes (009869-42.2017.8.26.0664 – fls. 49 e 50). Além do mais, a quantidade e natureza da droga (73 (setenta e três) pedras de “crack”, com peso bruto de 19,2gramas e 2 (dois) tabletes de “maconha”, com peso bruto de 122,4 gramas) também ensejam maior elevação da pena, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Na segunda fase, presente agravante da reincidência (1500251-23.2022.8.26.0664 – fls. 51, 1501284-53.2019.8.26.0664 – fls. 52 e 1503516-72.2018.8.26.0664 – fls. 53). A atenuante da confissão não pode ser reconhecida, pois não ocorreu, nem foi completa, aplicando-se a Súmula 630, do STJ. Com efeito, tratando-se de crime de tráfico de drogas, e tendo o réu confessado apenas a posse das drogas para uso pessoal, mas não o tráfico, não incide a atenuante da confissão. Nesse sentido é a Súmula 630, do E. STJ (“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”). Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Consigno que não estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado, haja vista que a reincidência somada à quantidade e natureza dos entorpecentes revelam profissionalismo e dedicação à atividade criminosa, a afastar a minorante. No entanto, encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, pois os fatos se deram nas imediações da escola municipal CEMEI José Modesto Sobrinho – CAZECA. Requeiro seja fixado o regime fechado ao acusado, com fundamento no artigo 02º, §1º, da Lei 8.072/90, artigo que continua a vigor em nosso ordenamento jurídico, considerando que não foi revogado, nem submetido à ADI, e não há decisão com efeito vinculante que afaste a sua aplicabilidade, sendo certo que declarações incidentais de inconstitucionalidade, como a proferida no HC 111.840/ES, realizadas em controle difuso, não possuem efeito erga omnes ou capacidade de vincular os poderes, restringindo-se apenas às partes do processo em que houve a declaração, de modo que o regime adequado para este tipo de infração penal continua sendo o fechado, seguindo a legalidade estrita, na forma imposta pelo Poder Legislativo. Nesse sentido: [...] Embora o Supremo Tribunal Federal (HC nº 111.840/ES) tenha declarado a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei 8.072/90, a r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo eficácia erga omnes e nem efeito vinculante (TJ-SP – ED: 15011590420198260594

SP, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 24/06/2021, 6a Câmara de Direito Criminal, Publicação: 24/06/2021). [...] Neste ponto, não se desconhece a r. decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental a inconstitucionalidade de referido dispositivo legal (HC 111.840/ES, Rel. Min Dias Toffoli. J. em 27/06/2012). No entanto, a referida decisão não tem caráter vinculante, de forma que não houve qualquer alteração da normal em questão, que está em pleno vigor (TJ-SP – HC: 20505737620218260000 SP, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 14/05/2021, 8a Câmara de Direito Criminal, Publicação: 14/05/2021). Ainda, TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. [...] A declaração de inconstitucionalidade no HC nº 111.840/ES, proferida pelo STF, de 17/12/2013, considerando ter ocorrido em via de exceção, não tem efeito vinculante, uma vez que proferido em sede de controle difuso de constitucionalidade [...]. (TJ-RS

- AGV: 70066372996 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 24/09/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2015). Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, do Código Penal, tendo em vista que a pena in concreto supera o permitido. Por fim, requeiro seja negado o direito de recorrer em liberdade, pois permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública." A Defensora manifestou-se neste ato. Os depoimentos estão gravados em sistema audiovisual e a sua íntegra, com as perguntas formuladas pelas partes, está disponível no portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do site: <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informando o número do processo, bem como na certidão a seguir liberada. Prosseguindo, pela MM. Juíza foi proferida a sentença e publicada em audiência, que segue adiante, contendo a seguinte parte dispositiva: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu GEOVANI JESUS CARLOS à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, unidade mínima, por infração ao art. 33, caput, c/c art 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (reincidente). Custas pelo réu, ressalvada a gratuidade (fls. 187)." O Promotor de Justiça desistiu da interposição de recurso contra a sentença. A Defesa manifestou desejo de recorrer. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: "Vistos. (1) Homologo a desistência ao prazo recursal pelo Ministério Público, operando-se o trânsito em julgado nesta data, dispensando certificação. (2) Recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa, ficando a Defensora intimada para apresentar as razões recursais, no prazo legal. (3) Após, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões. (4) Regularizados os autos, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça, Seção de Direito Criminal, observando o prazo para prescrição em 30/10/2034. Os presentes saem intimados. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente. Nada mais." Eu, Andrezza Cristina Martinelli de Carvalho, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA